

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1541/2533

บริษัทโฟร์ลีฟส์ จำกัดฯ

โจทก์

บริษัทแบนเนอร์ดรัก จำกัด กับพวก

จำเลย

นายกมลเทพ อวยสวัสดิ์ จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาขอให้พิจารณาคดีใหม่ มีทางชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 86)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันส่งมอบเครื่องจักรบรรจุอาหารเสริมแก่โจทก์ จำเลยทั้งสามขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันส่งมอบเครื่องจักรสำหรับบรรจุอาหารเสริมร่างกายอีเล็กโตรไลต์ ชนิดผงชงดื่มโดยอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ในสภาพดีใช้การได้ตามปกติให้แก่โจทก์หากส่งมอบเครื่องจักรไม่ได้ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยราคาเครื่องจักร 300,000 บาท พร้อมทั้งชำระค่าเสียหายเดือนละ 2,000 บาทนับแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2528 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 20,000 บาทและให้ชำระค่าเสียหายเดือนละ 2,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสามจะส่งมอบเครื่องจักรหรือชำระเงินแทนให้แก่โจทก์แล้วเสร็จ จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจขาดนัด ไม่ทราบว่าคุณฟ้องคดีนี้เนื่องจากได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นและคดีของจำเลยที่ 3 มีพยานหลักฐาน

ที่จะชนะคดีของโจทก์ได้ ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องจำเลยที่ 3
อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83,82)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยให้จำเลยที่ 3 นำ
หลักประกันมาวางต่อศาล แต่จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับฉบับใหม่ โดยไม่
ต้องนำหลักทรัพย์มาวาง ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้อง (อันดับ 57 แผ่นที่ 2, อันดับ
61,74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับราคาค่าเครื่องจักรกับค่าเสียหาย
ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คิดคำนวณจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และ
ต่อไปอีก 1 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับราคาค่าเครื่องจักรกับค่าเสียหาย
ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คิดคำนวณจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และ
ต่อไปอีก 1 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้
ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มานิตย จิตต์จันทร์กลับ-ถาวร ตันตราภรณ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ